

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4715/2530

สหกรณ์โคนมอยุธยา จำกัด
นายเลาะ มะลิทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 193, มาตรา 295, มาตรา 420, มาตรา 801

ป.วิ.พ. มาตรา 59, มาตรา 60, มาตรา 275, มาตรา 247

คณะกรรมการสหกรณ์โจทก์มีมติให้ฟ้อง ส. เพียงคนเดียวและได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องในวันที่มีมตินั้น แต่หนังสือมอบอำนาจมิได้ระบุให้ฟ้องผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะจึงเป็นการมอบอำนาจทั่วไป เมื่อต่อมาคณะกรรมการสหกรณ์โจทก์ได้มีมติให้ฟ้องจำเลยที่ 1 ด้วย ดังนี้ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1

คณะกรรมการสหกรณ์โจทก์มีมติให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการจำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการของโจทก์ และโจทก์จ่ายเงินเดือนให้จำเลยที่ 1 ตลอดมาจนลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้แม้สัญญาจ้างจำเลยที่ 1 จะมีได้ลงชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนและประทับตราของโจทก์ตามข้อบังคับก็ตามการที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ปฏิบัติต่อกันดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการของโจทก์ตลอดมาจนกระทั่งลาออก

การที่จำเลยที่ 1 ขายนมให้แก่ ส. โดยไม่มีหลักประกันใด ๆ ฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการสหกรณ์โจทก์ เป็นเหตุให้ ส. ค้างชำระค่านมเป็นการกระทำโดยประมาท

เงินในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จะอ้างเหตุว่าได้รับคำแนะนำจากสหกรณ์จังหวัด ฯลฯ
ให้ขายนมแก่ ส. มาปิดความรับผิดไม่ได้

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องระหว่างฎีกาว่า ได้ติดตามทวงหนี้สินจาก ส. และ ส. ได้
ชำระแก่โจทก์เป็นเงิน 168,000 บาท หากเป็นความจริงจำเลยที่ 1 ย่อมขอให้โจทก์
ลดจำนวนหนี้ดังกล่าวในชั้นบังคับคดีได้

จำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้การต่อสู้เรื่องอายุความไว้ แม้จำเลยอื่นให้การต่อสู้ไว้ ก็เป็น
เรื่องเฉพาะตัวของจำเลยเหล่านั้น หากทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์ในเรื่องอายุ
ความด้วยไม่ จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจยกเรื่องอายุความขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการโจทก์ยอมให้นายสุริยะซื้อเชื่อนมของ
โจทก์โดยมิได้ทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายและสัญญาค้ำประกันความเสียหายจำเลยที่
๒ เป็นผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จำเลย
ที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ เป็นคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ได้ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่
ด้วยความประมาทเลินเล่อมิได้ติดตามตรวจสอบปล่อยให้นายสุริยะทำการเป็น
ตัวแทนจำหน่ายนมของโจทก์และค้างชำระเงินค่านมหลายครั้งขอให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓
ถึงที่ ๑๔ ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๕๙๕,๙๘๕.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและให้จำเลย
ที่ ๒ ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ผู้จัดการของโจทก์สัญญาจ้างไม่ได้ลงชื่อ
กรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราของโจทก์ตามข้อบังคับจำเลยที่ ๑ มิได้ประมาท
เลินเล่อนายสุริยะเป็นตัวแทนจำหน่ายนมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดำเนินการของโจทก์แล้วจำเลยที่ ๑ ได้ติดตามทวงหนี้จากนายสุริยะให้โจทก์เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษแล้วและนายสุริยะทำหนังสือรับสภาพหนี้ที่เหลือไว้ให้แล้วโจทก์ไม่เสียหายขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่าโจทก์ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้นายสุริยะหลายครั้งโดยมิได้แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบจำเลยที่ ๒ จึงพ้นความรับผิดชอบ

จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๗ และจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๔ ให้การว่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของโจทก์เป็นหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ผู้จัดการจำเลยซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการไม่เคยพิจารณาอนุมัติให้ขายเชื่อแก่นายสุริยะและจำเลยที่ ๑ ไม่เคยรายงานให้ทราบและคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว

จำเลยที่ ๘ ขาดนัดยื่นคำให้การต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ ๘ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย ๕๕๑,๖๕๙.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยหากไม่ชำระให้จำเลยที่ ๒ ใช้แทนในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้คณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ประชุมครั้งที่ ๒ มีมติให้ฟ้องนายสุริยะคนเดียวและลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องในวันที่มีมตินั้นเอง แต่หนังสือมอบอำนาจนั้นก็มิได้ระบุให้ฟ้องผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะไปมอบอำนาจตาม

เอกสารหมาย จ.๖ จึงเป็นการมอบอำนาจทั่วไปนอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังได้ความตาม
ที่โจทก์นำสืบว่าต่อมาคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ได้ประชุมครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๒๔ ให้ฟ้องจำเลยที่ ๑ ด้วยการที่นายประเสริฐผู้รับมอบอำนาจฟ้อง
จำเลยที่ ๑ เป็นคดีนี้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.๖ ที่โจทก์มอบอำนาจ
ทั่วไปให้นายประเสริฐไว้ก่อนแล้วหาทำให้นายประเสริฐไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ ไม่

ก่อนที่จำเลยที่ ๑ รับหน้าที่เป็นผู้จัดการของโจทก์คณะกรรมการดำเนินการของ
โจทก์ได้ประชุมกันเรื่องการจ้างผู้จัดการของโจทก์ก่อนแล้วและจำเลยที่ ๑ ก็ยอมรับ
เป็นผู้จัดการของโจทก์คณะกรรมการดำเนินการของโจทก์จึงมีมติให้จำเลยที่ ๑ เป็น
ผู้จัดการภายหลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการของโจทก์และ
โจทก์จ่ายเงินเดือนให้จำเลยที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตลอดมาจนกระทั่ง
จำเลยที่ ๑ ลาออกจากเป็นผู้จัดการ ดังนี้แม้ข้อบังคับของโจทก์ข้อ ๕๖ กำหนดให้
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการกับเลขานุการหรือเหรัญญิกคนใดคน
หนึ่งรวม ๒ คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในเอกสารทั้งปวงและในนิติกรรมสัญญา
ต้องประทับตราของโจทก์ไว้เป็นสำคัญด้วยแต่ในสัญญาจ้างจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการ
มิได้ลงชื่อและประทับตราของโจทก์ตามข้อบังคับดังกล่าวก็ตามการที่โจทก์และ
จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติต่อกันดังกล่าวนั้นย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการของโจทก์
ตลอดมาจนกระทั่งจำเลยที่ ๑ ลาออกจากเป็นผู้จัดการจะปฏิเสธว่าจำเลยที่ ๑ มิได้
เป็นผู้จัดการของโจทก์หาได้ไม่

ในระหว่างที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ได้
ประชุมและมีมติให้ผู้ซื้อนมนำหลักทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินหรือบ้าน)
มาจำนองไว้กับโจทก์ในกรณีที่ซื้อนมเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ถ้าซื้อต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท
ให้นำชำระราชการประจำตั้งแต่ชั้นโทขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ ๑ ก็ร่วมประชุม
และทราบมติดังกล่าวด้วยต่อมาเมื่อนายสุริยะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายนมของโจทก์

และจำเลยที่ ๑ เสนอเรื่องราวต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการที่ประชุมตั้ง
อนุกรรมการให้พิจารณาแต่แล้วอนุกรรมการก็หาได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการดำเนินการของโจทก์แต่ประการใดไม่จำเลยที่ ๑ เองนำสืบว่าคณะ
กรรมการดำเนินการของโจทก์หักทวงให้นายสุริยะจัดการให้ธนาคารค้ำประกันหรือมี
หลักประกันแต่นายสุริยะหาประกันดังกล่าวมาให้โจทก์ไม่ได้ ดังนั้นการที่จำเลยที่ ๑
ขายนมแก่นายสุริยะโดยไม่มีหลักประกันใด ๆ ฝ่าฝืนมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
ดำเนินการของโจทก์เป็นเหตุให้นายสุริยะค้างชำระค่านมเป็นเงิน ๕๙๑,๖๕๙.๓๐ บาท
จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ เองเมื่อนายสุริยะไม่
ชำระหนี้ดังกล่าวจำเลยที่ ๑ จะอ้างเหตุที่สหกรณ์จังหวัดหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์
โคนมและนักวิชาการกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้คำแนะนำให้ขายนมแก่นายสุริยะมาปิด
ความรับผิดชอบที่จำเลยที่ ๑ ก่อความเสียหายแก่โจทก์หาได้ไม่หนึ่งที่จำเลยที่ ๑ ยื่น
คำร้องว่าในระหว่างฎีกาจำเลยที่ ๑ ติดตามทวงถามหนี้สินดังกล่าวจากนายสุริยะและ
นายสุริยะชำระหนี้แก่โจทก์อีกเป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐บาท นั้นหากเป็นความจริงจำเลยที่
๑ ก็ขอให้โจทก์ลดจำนวนหนี้ดังกล่าวในชั้นบังคับคดีได้อยู่แล้ว

ปัญหาเรื่องอายุความจำเลยที่ ๑ มิได้ให้การต่อสู้คดีไว้แม้จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๗
และจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๔ ให้การต่อสู้คดีเรื่องอายุความก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของจำเลย
เหล่านั้น หากทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับประโยชน์ในเรื่องอายุความดังกล่าวด้วยไม่จำเลย
ที่ ๑ ไม่อาจยกเรื่องอายุความขึ้นมาเป็นข้ออ้างในชั้นฎีกาได้

พิพากษายืนในระหว่างฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์เด็ดขาดและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแก้ฎีกาเองจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - นายประชา ประสงค์จรรยา
ศาลอุทธรณ์ - นายอรรถวิทย์ วรรณวินิจ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>